



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD
N° 063 -2026-UNASAM-FDCCPP/D.

Huaraz, 06 de julio del 2026

VISTOS:

El Acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de fecha 30 de junio de 2026; la solicitud presentada por el PhD. Félix Julca Guerrero, Docente Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, sobre aprobación de la creación de la revista científica de la Facultad; el Proyecto de Creación de una Revista de Investigación Digital Especializada denominada «*DERECHO Y CULTURA, Revista Científica de Derecho y Antropología Jurídica*», que comprende el proyecto de creación de la revista, el equipo editorial y las normas de publicación; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú y el artículo 48° de la Ley Universitaria N° 30220 establecen que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y el desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad;

Que, el artículo 70° del Estatuto de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo dispone que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad; asimismo, el artículo 78° del referido Estatuto señala que la UNASAM promueve la publicación de los trabajos de investigación debidamente arbitrados por pares en las principales bases de datos, asignando los recursos necesarios para tal fin;

Que, mediante Expediente N° 906, recepcionado por la Decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencia Política con fecha 30 de junio de 2026, el PhD. Félix Julca Guerrero, en su condición de Docente Investigador, solicita al Honorable Consejo de Facultad la aprobación de la creación de la revista «*DERECHO Y CULTURA, Revista Científica de Derecho y Antropología Jurídica*», adjuntando para tal efecto el Proyecto de Creación de una Revista de Investigación Digital Especializada;

Que, del análisis de los actuados y de la sustentación del Proyecto, se advierte que la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ni su Facultad de Derecho y Ciencia Política cuentan, en la actualidad, con una revista especializada de investigación en Derecho; por lo que resulta necesaria la creación de un medio de difusión del conocimiento científico especializado en Derecho y Antropología Jurídica, orientado a fortalecer la difusión y visibilidad de los resultados de





investigación desarrollados por los docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad;

Que, la revista «*DERECHO Y CULTURA*» será una revista de investigación digital de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, patrocinada por ésta, en coordinación con la Oficina del Fondo Editorial Universitario, órgano dependiente del Vicerrectorado de Investigación; tendrá una periodicidad semestral, se regirá por las normas APA 7ma. edición, será sometida a revisión por pares bajo la modalidad doble ciego y contará con un ISSN en línea, conforme a los estándares exigidos para su futura indexación en bases de datos especializadas;



Que, el artículo 116° del Estatuto de la UNASAM establece que el Consejo de Facultad es el máximo órgano de gobierno de la Facultad; y el artículo 119°, literal w), del mismo cuerpo normativo dispone como atribución del Consejo de Facultad ejercer las demás atribuciones conferidas en el marco legal vigente, en concordancia con lo previsto en el artículo 29° de la Ley Universitaria N° 30220;



Que, en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de fecha 30 de junio de 2026, luego del debate correspondiente y habiéndose alcanzado el Estatuto de la UNASAM y los actuados del expediente, los señores miembros del Consejo de Facultad acordaron **POR UNANIMIDAD** aprobar la creación de la revista «*DERECHO Y CULTURA, Revista Científica de Derecho y Antropología Jurídica*»; Estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesión Ordinaria del 30 de junio de 2026, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la **CREACIÓN** de la revista «*DERECHO Y CULTURA, Revista Científica de Derecho y Antropología Jurídica*», como revista de investigación digital especializada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, dedicada a la difusión de investigaciones científicas vinculadas al Derecho y la Antropología Jurídica.

ARTÍCULO 2°- APROBAR el Proyecto de Creación de la Revista de Investigación Digital Especializada, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución, el cual comprende: 1). el proyecto de creación de la revista, 2). el equipo editorial y 3). las normas de publicación.

ARTÍCULO 3°- DESIGNAR a los integrantes del equipo editorial constituido por: Director fundador, Editores, Comité editorial, Consejo científico, Consejo de





**UNIVERSIDAD NACIONAL
SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO**
"Del esfuerzo de sus hijos depende el progreso de los pueblos"
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA



revisores, Revisores de estilo y asistentes técnicos según el proyecto de creación de la revista

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER que la revista «*DERECHO Y CULTURA*» tendrá periodicidad semestral, se registrará por las normas APA 7ma. edición, será sometida a revisión por pares bajo la modalidad doble ciego y contará con un ISSN en línea, funcionando en coordinación con la Oficina del Fondo Editorial Universitario dependiente del Vicerrectorado de Investigación.

ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR al Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y al equipo editorial designado la implementación y las acciones administrativas necesarias para el funcionamiento de la revista, así como la gestión del registro del ISSN en línea ante las instancias correspondientes.

ARTÍCULO 6°.- ELEVAR la presente Resolución y sus antecedentes al Consejo Universitario y al Vicerrectorado de Investigación de la UNASAM, para su conocimiento y ratificación.

Regístrese, Comuníquese y Archívese



Dr. Demetrio Moisés Ordeano Vargas
SECRETARIO GENERAL
FDCPP - UNASAM

FCJG/D
DMOUnIDAD DE Investigación FDCPV/S.G
C.c. -archivo



M.D. Félix Incha Guenero
DECANO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
FDCP - UNASAM



Huaraz, 30 de junio de 2026.

Señor:

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política

UNASAM.

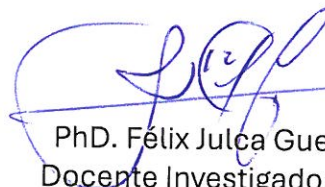
Presente.-

Asunto: Aprobación de creación de la Revista de la
FDCP.

Es grato dirigirme a Ud. Que, en mi condición de docente investigador he observado que los docentes de la Facultad vienen realizando investigaciones y publicaciones sobre temas de su especialidad en revistas de otras instituciones académicas. Por ello, considero la necesidad de crear un medio de difusión de conocimientos relacionados con el Derecho a nivel de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, por lo que se solicita la aprobación por el Honorable Consejo de Facultad la creación de "DERECHO Y CULTURA, REVISTA CIENTÍFICA DE DERECHO Y ANTROPOLOGÍA JURÍDICA". Para tal efecto se adjunta a la presente el Proyecto de Creación de una Revista de Investigación Digital Especializada que contiene: (1) proyecto de creación de la revista, (2) equipo editorial y (3) normas de publicación.

Sin otro particular, esperando su tratamiento y aprobación por el Consejo de Facultad, expreso las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



PhD. Félix Julca Guerrero
Docente Investigador FDCP





UNIVERSIDAD NACIONAL
SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO



FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIA POLÍTICA

PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA REVISTA DE INVESTIGACIÓN
DIGITAL ESPECIALIZADA

DERECHO Y CULTURA
REVISTA CIENTÍFICA DE DERECHO Y
ANTROPOLOGÍA JURÍDICA

AUTOR

PH.D. FÉLIX JULCA GUERRERO

DOCENTE INVESTIGADOR

HUARAZ – ÁNCASH

2026

CONTENIDO

1. Proyecto de creación de la revista Derecho y Cultura
2. Equipo editorial
3. Normas de publicación

I

PROYECTO DE CREACIÓN DE LA REVISTA DERECHO Y CULTURA

ANTECEDENTES

La universidad es una casa superior de estudios que tiene como una de sus funciones la investigación y la difusión de la misma. En dicho precepto, ni la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) ni la Facultad de Derecho y Ciencia Política (FDCP), actualmente, cuentan con una revista especializada de investigación en el campo jurídico. Si bien en la UNASAM existen las revistas Llalliq (Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades) y la Revista Saber Discursivo (Revista en Ciencias Sociales y Humanidades) que acogen artículos de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, así como de derecho. La primera de publicación semestral y se encuentra indexada en Latindex desde 2025; la segunda, de publicación anual y no está indexada en ninguna base de datos.

Como se puede comprender ambas revistas son multitemáticas y abarcan un amplio espectro de disciplinas sociales y humanísticas; sin embargo, con una proyección de su escalamiento, se sugiere que la revista debiera ser especializada focalizándose en campos mucho más concretos. Por consiguiente, la revista Derecho y Cultura se proyecta como un espacio académico especializado en la difusión de investigaciones científicas vinculadas al derecho y la antropología jurídica. Esta revista será patrocinada por la Facultad de Derecho y Ciencia Política en coordinación con la Oficina del Fondo Editorial Universitario, órgano dependiente del Vicerrectorado de Investigación. El idioma principal será el español o castellano y como segundo idioma el inglés. Se regirá por las normas APA 7ma. edición y será revisada por un equipo editor interno y externo, a través de la revisión por pares, doble ciego y contará con un ISSN en línea.

JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo cuenta con alrededor de 500 docentes, además de más de mil estudiantes de posgrado, quienes por definición son investigadores. Asimismo, la Facultad de Derecho y Ciencia Política cuenta con más de 30 docentes ordinarios, más de 200 estudiantes de posgrado (maestrías y doctorado) y más de 500 estudiantes de pregrado. No obstante, ni la UNASAM ni la Facultad de Derecho y Ciencia Política cuenta con una revista especializada en el campo del derecho y antropología jurídica. Para atender a la gran población de investigadores de estas áreas urge la necesidad de crear una revista especializada que posibilite la publicación de

artículos provenientes de dichas disciplinas. De no ser así, se les coarta a muchos docentes e investigadores publicar y difundir los resultados de sus investigaciones. Esto implica que, tanto en la Escuela de Posgrado como en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, resulta necesaria la existencia de revistas científicas especializadas, con la finalidad de fortalecer la difusión y visibilidad de resultados de investigación dentro de la comunidad académica y científica.

NOMBRE DE LA REVISTA

La revista llevará el nombre *DERECHO Y CULTURA, Revista Científica de Derecho y Antropología Jurídica*. Esta revista es especializada dedicada al estudio de las relaciones entre los sistemas jurídicos, las culturas y las dinámicas sociales. Esta revista publicará investigaciones originales, revisiones teóricas y ensayos académicos relacionadas, por una parte, con el derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho tributario, derecho constitucional; y por otra parte, con la antropología jurídica, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, los derechos humanos, los estudios jurídico-sociales, la justicia intercultural, la historia del derecho, la sociología jurídica y las interacciones entre derecho, cultura y sociedad desde perspectivas interdisciplinarias y comparadas.

ENFOQUE Y ALCANCE

DERECHO Y CULTURA es una revista de investigación digital de la Facultad de Derecho y Ciencia Política que está especializada en el campo del Derecho y Antropología Jurídica. Su objetivo es difundir la producción científica en los diferentes temas referidos a: Derecho penal, Derecho civil, Derecho administrativo, Derecho laboral, Derecho tributario, Derecho constitucional; Derecho, sociedad y cultura; Antropología Jurídica; Pluralismo jurídico e interculturalidad; Justicia intercultural; Derechos humanos y grupos vulnerables; Historia del derecho y pensamiento jurídico; Derecho constitucional y multiculturalismo; Derecho ambiental, territorio y recursos naturales; lengua, comunicación y derecho; Derecho y perspectiva de género; Inteligencia artificial, cultura y derecho; Derecho, diversidad cultural y globalización; Estudios comparados e internacionales.

La revista digital de investigación *DERECHO Y CULTURA, Revista Científica de Derecho y Antropología Jurídica* constituye un espacio académico especializado destinado al intercambio de ideas, la reflexión crítica y la difusión de conocimientos científicos en los campos del Derecho y la Antropología Jurídica. Su propósito es promover la publicación y circulación de resultados de investigación, ensayos académicos, revisiones teóricas y otras contribuciones científicas de relevancia, fomentando el diálogo

interdisciplinario entre investigadores, docentes, estudiantes y profesionales. Asimismo, busca fortalecer la producción científica y la cooperación académica a nivel nacional e internacional, contribuyendo al análisis de los fenómenos jurídicos y socioculturales desde perspectivas plurales e interculturales. De esta manera, la revista aspira a consolidarse como un medio de referencia para la comunidad científica y para el público interesado en el estudio de las relaciones entre derecho, cultura y sociedad.

La revista *DERECHO Y CULTURA, Revista Científica de Derecho y Antropología Jurídica* comprende cuatro tipos de colaboraciones: artículos originales, artículos de revisión, ensayos académicos y reseñas.

Artículos originales. Comprenden informes de investigación, estudios empíricos, estudios evaluativos de intervención y estudios de diagnóstico. La extensión de los artículos científicos es entre cinco mil a seis mil palabras.

Artículos de revisión. Comprenden desarrollo de temas explícitos. La extensión de los artículos de revisión es entre cuatro mil a cinco mil palabras.

Ensayos académicos. Los ensayos académicos son textos científicos de carácter reflexivo, crítico y argumentativo en los que el autor analiza, interpreta o discute problemas, conceptos, teorías o fenómenos a partir de una sólida fundamentación bibliográfica. A diferencia de los artículos de investigación, no necesariamente presentan resultados empíricos originales, sino que desarrollan una postura o reflexión sustentada en evidencias, teorías y fuentes académicas especializadas.

Reseñas. Comentarios valorativos de libros recientemente publicados referente al campo jurídico. La extensión de las reseñas es entre mil y mil quinientos palabras.

PERIODICIDAD

La revista digital especializada *DERECHO Y CULTURA, Revista Científica de Derecho y Antropología Jurídica* tiene una periodicidad de seis meses. Es decir, anualmente se publicará un volumen dividido en dos números que se publicarán en forma semestral. El primer número se publicará entre los meses de enero a junio y; el segundo número, entre los meses de julio a diciembre. Cada edición de la revista estará conformada por un promedio de ocho a diez contribuciones científicas. Se estima que alrededor del 60 % de los artículos procederán de investigadores afiliados a la UNASAM y el 40 % de autores externos a la institución, con la finalidad de garantizar la pluralidad académica, fomentar la colaboración interinstitucional y facilitar el cumplimiento de los estándares requeridos para su futura indexación en bases de datos y sistemas de indización especializados.

La revista recibirá artículos, revisiones, ensayos académicos y reseñas durante todo el año. Los colaboradores enviarán sus trabajos poniendo como

asunto: envío de artículo original, envío de artículo de revisión, envío ensayo académico o envío reseña para su evaluación. El envío se realizará por la plataforma de la revista o a los correos electrónicos:

revista-dc@unasam.edu.pe

CONDICIÓN

Los manuscritos presentados a la revista digital especializada Derecho y Cultura deberán ser originales, inéditos y no encontrarse simultáneamente sometidos a evaluación en otra revista u órgano de difusión científica. Asimismo, los autores deberán garantizar que sus contribuciones respetan los principios de integridad académica, ética de la investigación y propiedad intelectual.

Todas las contribuciones recibidas serán sometidas a un proceso de evaluación en dos etapas. La primera consiste en una revisión preliminar realizada por el Comité Editorial, orientada a verificar el cumplimiento de los requisitos formales, editoriales y temáticos establecidos en las normas para autores, así como la pertinencia del manuscrito respecto del enfoque y alcance de la revista. Los trabajos que superen satisfactoriamente esta fase pasarán a una segunda etapa de evaluación.

La segunda etapa corresponde al proceso de arbitraje científico mediante el sistema de revisión por pares doble ciego (*double-blind peer review*), en el que la identidad de los autores y de los evaluadores permanece en estricta confidencialidad. Esta evaluación será realizada por especialistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria académica y experiencia en la materia, quienes emitirán un dictamen fundamentado sobre la calidad científica, originalidad, relevancia, rigor metodológico y aporte al conocimiento del manuscrito. Sobre la base de dichos informes, el Comité Editorial adoptará la decisión final de aceptar, aceptar con modificaciones o rechazar la contribución para su publicación.

II

EQUIPO EDITORIAL

DIRECTOR FUNDADOR

PhD. Félix Claudio Julca Guerrero
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

EDITORES

Dra. Katherine Monica Castro Menacho
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Dr. Teodorico Claudio Cristóbal Támara
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Fany Soledad Vera Gutiérrez
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

Dra. María del Carmen Segura Córdova
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

Dra. María Candelaria Quispe Ponce
Tribunal Constitucional del Perú

Dra. Olga Cristina del Rosario Gabancho León
Instituto de Defensa legal y Universidad Newman, Perú

Dr. Elmer Robles Blácido
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

Dr. Ricardo Robinson Sánchez Espinoza
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

Dr. Armando Coral Rodríguez
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

CONSEJO CIENTÍFICO

Dr. Fernando Molina Fernández
Universidad Autónoma de Madrid, España

Dr. Carlos Pinacho Candelaria
Organización de la Naciones Unidas, USA.

Dr. David Lovatón Palacios
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Dr. Pedro Paulino Grandez Castro
Pontificia Universidad Católica del Perú y
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Dr. José Manuel Gamarra Seminario
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Perú

Dr. Víctor William Rojas Lujan
Universidad Nacional de Tumbes, Perú

PhD. Patricia Oliart Sotomayor
Newcastle University, United Kingdom

PhD. Ajb'ee Jiménez
Universidad Rafael Landívar, Guatemala

PhD. Simeon Isaac Floyd
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

PhD. Félix Claudio Julca Guerrero
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

CONSEJO DE REVISORES

Dr. Omar Cairo Roldán
Pontificia Universidad Católica del Perú

Dr. Rubén Alfredo Quiroz Ávila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Dr. Francisco Celis Mendoza
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú

Dr. Álvaro Masquez Salvador
Escuela de Formación de las Guardias Indígenas Amazónicas en la Defensa de
los Derechos Humanos, Perú

Dr. Luis Wilfredo Robles Trejo
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

Dr. Ronald Reagan López Julca
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

Mag. Gina Gonzales Luna
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

Mag. Wilmer Esteban Castillo Gamarra
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

CORRECTORES DE ESTILO

Mag. Sonia Nicol Saravia Durand
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Mag. Isaac Jonatan Morales Cerna
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

ASISTENTE EDITORIAL

Est. Mariory Mayli Jamanca Oncoy
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

Est. Jason Jhon Ramirez Luna
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú

III

NORMAS DE PUBLICACIÓN

DIRECTRICES PARA AUTORES

DERECHO Y CULTURA es una revista digital de investigación de derecho y antropología jurídica editada por la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Huaraz, Perú). Tiene como objetivo publicar y difundir los resultados de las investigaciones en el campo de las Ciencias Jurídicas y Antropológicas realizadas por la comunidad científica santiaguina, así como por investigadores de otras universidades, centros e institutos de investigación tanto nacional como internacional.

La revista *DERECHO Y CULTURA* tiene una periodicidad semestral. El primer número se publica de enero a junio y; el segundo número, de julio a diciembre. Ambos números conforman un volumen. Esta revista es difundida en versión electrónica.

El contenido de las contribuciones es de la entera responsabilidad de los autores, y de ninguna manera de la revista o de las entidades para las cuales trabajan los autores. Todos los manuscritos enviados a *DERECHO Y CULTURA* deben haber sido revisados los aspectos formales y normativa castellana por un corrector de estilo autorizado, previo al envío. Todos los trabajos remitidos a la revista deberán elaborarse conforme a las directrices establecidas por las normas APA, séptima edición.

1. PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

DERECHO Y CULTURA publica artículos de investigación originales y artículos de revisión, ensayos académicos y reseñas escritos en idioma español o inglés, siempre que su calidad sea certificada a través de arbitraje por pares y no haber sido publicados previamente de manera parcial o total, ni enviado simultáneamente a otras revistas científicas. Para que los manuscritos sean aceptados y publicados serán sometidos a una primera evaluación por el comité editorial y luego serán sometidos a un arbitraje externo especializado que garantizará la calidad. El sistema de arbitraje externo adoptado por la revista es de doble ciego.

Los textos deberán ser enviados por la plataforma OJS a través de su registro en un formato de procesador de texto estándar en Word, podrán ser enviados también por correo electrónico a revista-dc@unasam.edu.pe

Adjuntado la carta de presentación dirigido al Editor(a) de la revista solicitando la revisión del manuscrito firmado por el autor(a) principal, una declaración jurada simple firmada también por el autor(a) principal donde se

declara que el manuscrito presentado es original e inédito y no se encuentra en proceso de evaluación por otra revista en cualquier idioma y carta de cesión de derechos de publicación. En la carta de presentación se debe mencionar el cumplimiento con las normas éticas internacionales e incluir el enlace o link ORCID.

2. SECCIONES DE LA REVISTA

Editorial

Será redactado por invitación del Editor(a) de la revista *DERECHO Y CULTURA*. El editorial constituye una opinión sobre un tema específico, la política de la revista y de la investigación en derecho y antropología jurídica.

Artículos de investigación original

Son artículos primarios, inéditos que exponen los resultados de trabajos de investigación concluida o un avance con resultados preliminares, estudios empíricos o dogmáticos, estudios evaluativos de intervención y estudios de diagnóstico en temas de Ciencias Jurídicas y Culturales. La extensión total del manuscrito, incluida las referencias bibliográficas, no debe ser mayor de seis mil palabras. Las ilustraciones (Tablas y Figuras) deben ser solo las necesarias para una mejor exposición de los resultados y serán elaboradas según la normativa APA 7ma. edición.

Artículo de Revisión (reviews)

El artículo de revisión tiene como objetivo sintetizar el estado actual del conocimiento sobre un tema jurídico concreto a través de una revisión bibliográfica. A su vez, una revisión bibliográfica es un método sistemático, explícito y reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el cuerpo existente del trabajo realizado y registrado, producido por investigadores, académicos y profesionales. La extensión de los artículos de revisión es entre cuatro mil a cinco mil palabras.

Ensayo académico

Comprende textos científicos de carácter reflexivo, crítico y argumentativo en el que el autor analiza, interpreta o discute un problema, una teoría, concepto o fenómeno desde una perspectiva fundamentada en la literatura especializada. A diferencia de un artículo de investigación (original o de revisión), el ensayo no necesariamente presenta resultados originales derivados de trabajo de campo o de un estudio empírico, sino que desarrolla una postura o argumento sustentado en evidencias, teorías y fuentes académicas.

Reseñas

Las reseñas son comentarios valorativos críticos sobre el contenido de libros jurídicos recientemente publicados. La crítica se basa en experiencia propia y

fuentes bibliográficas especializadas. La extensión de las reseñas es entre mil y mil quinientos palabras.

3. ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS

3.1. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

La estructura de un artículo científico original o de revisión para ser publicado en DERECHO Y CULTURA, es única, uniforme, concisa y comprensible, por lo que no puede tener variaciones de acuerdo a la opción de cada investigador. El artículo debe incluir las siguientes partes:

Título. En español e inglés. El mejor título es el que indica por sí mismo el contenido del estudio. Debe ser claro y conciso (no más de 15 palabras). El título deberá escribirse en altas y bajas con fuente de letra Garamond a 13 puntos. En español en negritas y en inglés sin negritas.

Autor(es). Escribir un nombre y apellidos completos de cada autor. Si son varios autores (máximo 4), los nombres se deben colocar en orden a la contribución en el trabajo. Los nombres van centrados.

Afiliación institucional. Cada autor deberá incluir la afiliación institucional incluyendo ciudad y país. La afiliación institucional va inmediatamente después de los nombres del autor. En la siguiente línea se consigna el correo electrónico institucional y, después, el enlace o link del código ORCID. Todos estos datos son obligatorios y van centrados.

Resumen. Debe incluir el objetivo del estudio, metodología, hallazgos principales y conclusiones; no debe exceder de 200 palabras. El resumen deberá incluir de 3 a 5 palabras clave al final del texto, separadas por punto y coma (;). Se sugiere utilizar los términos descriptores y calificadores consignados en Tesauros.

Abstract. Es el resumen traducido al inglés. El abstract debe presentar las mismas ideas expresadas en el resumen, para ello se sugiere que la traducción debe realizarse por sentido y no traducción literal. El abstract deberá contener las mismas partes del resumen incluyendo las palabras claves.

Introducción. Debe ser relativamente concisa y clara, sin subtítulos. Contiene una exposición breve de la situación problemática y el propósito del trabajo, antecedentes y estado de arte, justificación, el vacío científico y el objetivo del estudio. Concluye con la presentación de la anticipación a lo que vendrá en el desarrollo del artículo. Es imprescindible el uso de citas bibliográficas que ayuden a introducir al lector en el tema y demostrar el vacío científico existente en el tema. No incluye datos y conclusiones del trabajo que se está publicando. Se redacta en tiempo presente.

Materiales y Métodos. Describe la metodología usada incluyendo el enfoque de investigación, tipo de investigación sociojurídico o dogmático, nivel de investigación exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional, aplicativo o

propositivo y diseño de la investigación y cuando sea necesario, las características de la población y la forma de selección de la muestra. Asimismo, se debe mencionar los procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. También se debe mencionar los aspectos éticos involucrados en su realización, como el uso del consentimiento informado y otros que sean pertinentes.

Resultados. Se presenta los resultados de la investigación de forma clara, objetiva y en secuencia lógica, sin incluir opiniones ni interpretaciones, excepto cuando se trate de aspectos estadísticos. Asimismo, se pueden complementar con tablas, figuras y pruebas estadísticas (si se trata de trabajos empíricos cuantitativos) y con citas de testimonios, descripciones, narraciones y observaciones (si se trata de trabajos cualitativos). Es posible incluir subtítulos para facilitar su presentación. Cuando se trata de investigaciones dogmáticas, los resultados comprenderán básicamente, aspectos normativos, doctrinarios, jurisprudenciales y derecho comparado (citados y referenciados).

Discusión. Se analiza y explica los propios resultados y compara con los conocimientos previos (base teórica) y con los hallazgos de otros autores, exponiendo las inferencias del autor. Se enfatiza los nuevos aspectos del estudio y se busca defender la validez e interés del estudio.

Conclusiones. Presentan la contribución del autor. Se da respuesta a los objetivos, hipótesis y problema. Se presentan según el orden de importancia, pero no se enumeran.

Agradecimientos (opcional). Cuando corresponde, se realiza el agradecimiento mencionando en forma específica a quién y por qué tipo de colaboración en la investigación.

Referencias. Presenta el listado de todos los autores citados en el texto, ordenados alfabéticamente. La guía para las citas al interior del texto y las referencias bibliográficas sigue las convenciones internacionales basadas en APA 7ma. edición, cuya guía aparece más adelante.

Correspondencia. Indica el nombre del investigador principal y su correo electrónico institucional.

3.2. ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Título hasta **Introducción** siguen los mismos criterios especificados para el artículo de investigación original.

Resumen. Debe incluir el objetivo del estudio, metodología, hallazgos principales y conclusiones; no debe exceder de 200 palabras. El resumen deberá incluir de 3 a 5 palabras clave al final del texto, separadas por punto y coma (;). Se sugiere utilizar los términos descriptores y calificadores consignados en Tesauros.

Introducción: Definir objetivos. Se debe plantear la necesidad abordar la pregunta o preguntas que se quiere contestar (del tema a revisar).

Materiales y Métodos: En la que se expone cómo, con qué criterios y qué trabajos se han seleccionado y revisado. Se evalúa de la calidad de los artículos seleccionados. Se analiza la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos.

Desarrollo y discusión: En el que se presentan los detalles más destacables de los artículos revisados y la síntesis discutida y se da la argumentación crítica de los resultados (diseños, sesgos, limitaciones, conclusiones extraídas).

Conclusión: Están basadas en los datos y artículos analizados, en la que se presentan las consecuencias que se extraen de los datos y artículos analizados, propuestas de nuevas hipótesis y líneas de investigación concretas para el futuro.

Referencias: Presenta el listado de todos los autores citados, no menor de 30.

3.3. ENSAYOS ACADÉMICOS

Título: Debe expresar de manera clara, precisa y concisa el tema central del ensayo.

Resumen y palabras clave: Breve síntesis del contenido, objetivos y principales argumentos del trabajo, acompañada de entre tres y cinco palabras clave.

Introducción: Presenta el tema, el problema o cuestión objeto de análisis, su relevancia académica y la tesis o postura que orienta la reflexión.

Desarrollo o cuerpo argumentativo: Constituye la parte central del ensayo. Comprende el análisis, la discusión crítica y la argumentación sustentada en literatura especializada, evidencias documentales y referentes teóricos pertinentes.

Conclusiones: Sintetiza los principales argumentos desarrollados y expone las reflexiones finales, aportes o implicancias derivadas del análisis realizado.

Referencias: Incluye únicamente las fuentes citadas en el texto, elaboradas de acuerdo con las normas de citación adoptadas por la revista.

3.4. RESEÑAS

La estructura de la reseña comprende básicamente: los datos bibliográficos del texto base, resumen o síntesis del texto base, comentarios u opinión acerca del contenido o del estilo del autor del texto y referencias bibliográficas. Se aceptan reseñas solo de libros referidos al campo del derecho y antropología jurídica.

4. RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR ARTÍCULOS

Los manuscritos enviados a LLALLIQ deben seguir las siguientes normas de presentación según corresponda a cada una de las distintas secciones de la revista.

Los autores/as están obligados a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.

4.1. Aspectos generales

- El manuscrito no debe haber sido publicado previamente ni encontrarse en proceso de revisión en otra revista mientras dure el proceso de revisión. El manuscrito enviado a DERECHO Y CULTURA no puede ser enviado a ninguna otra revista a menos que reciban una comunicación por escrito de la revista indicando que el mismo no será publicado en la revista.
- Al remitir su manuscrito el investigador autoriza a DERECHO Y CULTURA a editar los manuscritos a fin de mejorar su claridad, gramática y estilo; además la revista declara que los nombres y las direcciones de correo electrónico remitidos a esta publicación serán utilizados exclusivamente para los fines establecidos en nuestras normas.
- Cuando se describan trabajos realizados en animales o humanos se debe declarar que se ha cumplido con las normas éticas internacionales para la investigación de animales. Esto debe aparecer antes de las referencias bibliográficas y deberán contar con la aprobación por un Comité de Ética reconocido. Asimismo, cuando se trata de trabajos de investigación con seres humanos se deberá contar con el Consentimiento Informado.
- Los artículos enviados a la revista deben ser originales e inéditos; el resumen debe estar redactado en español e inglés, digitados en papel bond blanco de medida A4 (21,2 x 29,7 cm.), en una sola cara, a espacio y medio, con margen de 3 cm. para el lado izquierdo y de 2,5 cm. para los márgenes superior, inferior y derecho.
- La extensión total del manuscrito, incluyendo las referencias bibliográficas y anexos, no debe ser mayor de 6 mil palabras ni menor de las 5 mil palabras escritas con caracteres de 12 puntos en fuente Garamond (excepto el título que será escrito en 13 puntos).
- Las palabras o frases en idiomas diferentes que el español deberán escribirse en cursiva seguidas de su traducción entre paréntesis:
... por lo que se ha vuelto *Mean Square* (Media Cuadrática).
- Las unidades de medida deben ser expresadas según el Sistema Internacional de Unidades (SI). Utilizar la COMA (,) para los decimales, en el abstract utilizar el PUNTO (.) para los decimales.
- Las abreviaturas y símbolos deberán ser evitadas en el título y el resumen. En el cuerpo del artículo, cuando una abreviatura se emplee por primera

vez, irá precedida del término completo al que corresponde. El símbolo de una unidad de medida de uso común no requiere colocar el nombre completo cuando sea empleada por primera vez.

- Las notas deben insertarse al pie de página y deberán tener una secuencia numérica. Estas tendrán tamaño de fuente 10 en Garamond. Los indicadores de notas en el texto deben aparecer después de los signos de puntuación. Se deberá procurar que sean pocas y escuetas. Además, las notas se utilizan solo para aclaraciones al texto y no para citar fuentes bibliográficas.
- Las figuras y tablas con sus leyendas y títulos respectivos se incluirán en el texto, numeradas consecutivamente. Las tablas son editables y las figuras de buena calidad. Las fotografías (originales) deben presentarse en formato JPG con alta resolución.
- El formato de las tablas debe diseñarse indicando número y fuente si corresponde. Las líneas se deberán trazar solo horizontalmente y no verticalmente. Además, cuando se presenta una tabla no debe repetirse los mismos datos en forma descriptiva, sino debe realizarse la interpretación qué significan dichos datos. Veamos, el ejemplo con recomendaciones de APA:

The diagram illustrates the components of a prototypical APA table. Annotations include:

- table number:** Table 1
- table title:** Numbers of Children With and Without Proof of Parental Citizenship
- stub heading:** heading that describes the leftmost column
- table spanner:** heading that covers the entire width of the table body, allowing for further divisions
- stub column or stub:** leftmost column of the table; usually lists the major independent or predictor variables
- table notes:** explanations to supplement or clarify information in the table body
- column spanner:** heading that describes the entries in two or more columns in the table body
- decked heads:** headings that are stacked, often to avoid repetition in column heads
- column heading:** heading that identifies the entries in just one column in the table body
- cell:** point of intersection between a row and a column
- table body:** rows and columns of cells containing the primary data of the table

Grade	Girls		Boys	
	With	Without	With	Without
Wave 1				
3	280*	240*	281	232
4	297	251	290	264
5	301	260	308	221
Total	878	751	877	717
Wave 2				
3	201	189	210	199
4	214	194	236	210
5	221	216	239	213
Total	636	599	685*	622

Note. This table demonstrates the elements of a prototypical table. A general note to a table appears first and contains information needed to understand the table, including definitions of abbreviations (see Sections 7.14–7.15) and the copyright attribution for a reprinted or adapted table (see Section 7.7).

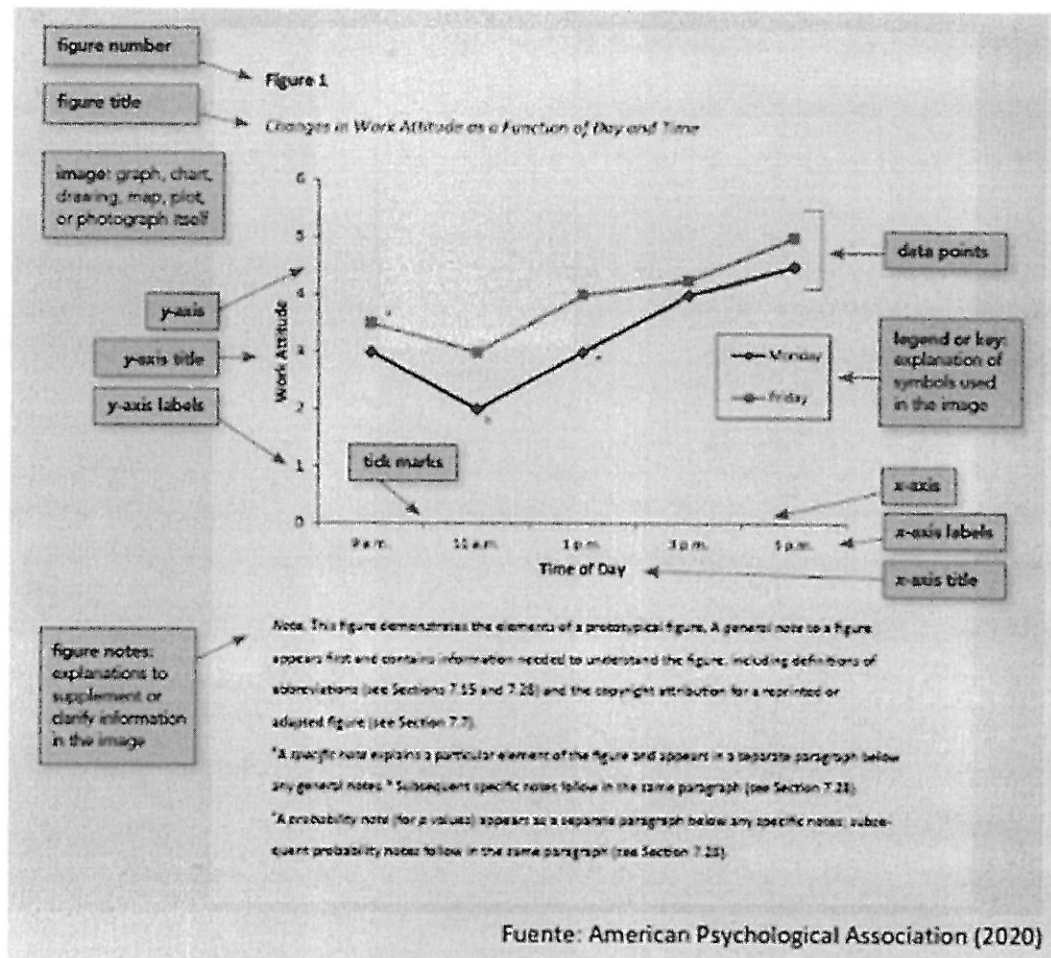
* A specific note appears in a separate paragraph below the general note.

* Subsequent specific notes follow in the same paragraph (see Section 7.14).

* A probability note (for *p* values) appears as a separate paragraph below any specific notes; subsequent probability notes follow in the same paragraph (see Section 7.14).

Fuente: American Psychological Association (2020)

- Para el caso de figuras y gráficos véase el siguiente ejemplo con recomendaciones de la propia APA:



- En artículo solo se presenta o bien la tabla o la figura, pero nunca los dos porque se repetiría la misma información. Asimismo, después de presentar una tabla o figura no es necesario repetir textualmente los datos, sino analizar e interpretar lo que significan esos datos.
- Todas las publicaciones citadas en el texto deberán estar listadas en la sección Referencias, y viceversa, todas las Referencias listadas deben haber sido citadas en el texto. Una indicación importante a tener en cuenta es que mínimo el 75% de las referencias bibliográficas deben ser artículos científicos publicados, principalmente, en las bases de datos Scopus, Web of Science, Scielo, en los últimos 5 años, incluyendo trabajos en inglés.

4.2. Citas y referencias bibliográficas

Asegúrese de que todos los trabajos citados en el texto aparezcan en la parte de referencias. Para hacer citas siga las convenciones internacionales en revistas o *Journals* basadas en APA 7ma. edición. Entre otras deberá seguir las siguientes convenciones:

Las referencias al interior del texto

Los comentarios, opiniones, puntos de vista, etc. de otros autores deberán aparecer indicados en el interior del texto mediante breves referencias

parentéticas que incluye únicamente el apellido del autor y el año de publicación cuando se trata de citas parafraseadas y el apellido del autor, el año y la página cuando se trata de citas textuales. Las referencias en texto deben seguir el siguiente patrón:

... Téllez (2009) plantea que...

... al respecto, Wikaliler (2014) sostiene que...

... que fueron discutidas en de Reuse (1996, p. 170).

... como en el razonamiento jurídico (Comanducci, 1999; Álvarez, 2010).

También se puede citar a un autor en una de las siguientes formas (Kaufman, 1974) o (Kaufman, 1974, p. 10), del mismo modo, a dos autores (Aguilar y Vázquez, 2003), de tres autores a más (Rodríguez et al., 2005), y se debe colapsar varias citas de la siguiente manera (Kaufman, 1974; Aguilar y Vázquez, 2003; Rodríguez et al., 2005). Si se utiliza diferentes referencias del mismo autor se menciona los años, separados por comas (Martínez, 1980, 1990, 1995). Si se usa dos o más obras del mismo año de un autor se usan las letras a, b, c,... (Pérez, 1994a, b). La misma letra debe utilizarse en la lista de referencias bibliográficas al final del artículo. En todos los casos se deberá mantener la uniformidad.

Cita de citas. No está permitido, el autor del manuscrito tiene que conseguir el texto original para citar.

Las citas textuales. Cuando la cita textual excede las cuarenta palabras debe aparecer en un párrafo diferente y con un margen distinto al resto del texto de 1,27 cm. (sangría francesa). La cita se escribirá sin comillas y finalizará con un punto aparte, luego se citará la fuente en una referencia parentética (en este caso la página es obligatoria). Ejemplo de una cita textual parentética extensa focalizando en el texto:

La coherencia y lógica sobre las cuales se apoya el conocimiento científico es el resultado de identificar los elementos básicos que conforman su objeto específico de conocimiento; encontrar explicaciones interconectadas al comportamiento de los elementos que conforman, y formular respuestas a la situación descrita por alternativas de acción coherentes con las situaciones explicativas que las provocan. (Méndez, 1988, p. 3)

La misma cita textual también se puede citar focalizando en el autor, cita narrativa:

Según Méndez (1988):

La coherencia y lógica sobre las cuales se apoya el conocimiento científico es el resultado de identificar los elementos básicos que conforman su objeto específico de conocimiento; encontrar explicaciones interconectadas al

comportamiento de los elementos que conforman, y formular respuestas a la situación descrita por alternativas de acción coherentes con las situaciones explicativas que las provocan. (p. 3)

Si la cita de un texto es menor a 40 palabras, se señala con comillas y se incorpora al texto con el mismo tipo y tamaño de letras. En este caso, la cita termina con un punto después de la referencia parentética. Ejemplo:

El objetivo de los estudios explicativos es “responder a las causas de los eventos físicos o sociales” (Hernández et al., 1991, p. 66).

Usos de *Ibíd* y *ob. cit.* No se permiten en esta revista por lo que cada vez que se cite a un autor se debe citar nuevamente.

4.3. Referencias

El estilo para la presentación de las referencias está basado en APA 7ma. edición. En función a ello, al final del trabajo se incluirá la lista de referencias citadas en el texto, por orden alfabético. Las referencias deben ser prioritariamente de los últimos 5 años y debe incluir también referencias del inglés. Se debe evitar el uso de abreviaturas y deberá ajustarse a la siguiente estructura:

Libros

El apellido del autor (solo un apellido, excepto si son compuestos), seguido de la inicial del nombre (en altas y bajas), año de edición entre paréntesis, título del libro en cursiva y editorial. Cuando se trata de los E-Book se añade al final el URL. Ejemplo:

Atienza, M. (2015). *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*. Palestra.

Basilio, Z. (2022). *La inmatriculación y acumulación de predios en el derecho inmobiliario registral*. Grijley.

López, R. (2023). *Conversando con la inteligencia artificial Jurista 2.0. Manual teórico-práctico de instrucciones jurídicas para inteligencia artificial*. Apogeo editorial

Cuando hay dos o más autores, se debe tener en cuenta que la secuencia de estos debe respetar la disposición que originalmente se ha colocado en las fuentes. Si el libro es digital, después de la editorial debe consignarse obligatoriamente el URL. Ejemplos:

Pantoja, S., & Julca, F. (2025). *Procedural validity of judicial notifications in intercultural contexts of Peru*. Science Scripts

Romero, H., Palacios, J., & Ñaupas, H. (2018). *Metodología de la investigación jurídica. Una brújula para investigar y redactar la tesis*. Grijley.

Cuando se trata de libros compilados o editados, además de los datos señalados deberá añadirse entre paréntesis la abreviatura de ed., coord., comp. Según se trate de editor, coordinador o compilador, respectivamente. Ejemplo:

Julca, F., & Aniceto, U. (eds.) (2020). *El derecho en el Perú. Dilemas y prácticas jurídicas*. Colegio de Abogados de Áncash.

Escárzaga, F., & Gutiérrez, R. (coord.) (2006). *Movimiento indígena en América Latina: Resistencia y proyecto alternativo*. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Cuando se trata de un artículo, sección o capítulo de un autor específico en libros compilados o editados, además de los datos señalados (autor y año), deberá incluirse el título del artículo, capítulo o sección, los datos del (los) editor(es) o compilador(es), luego el título del libro en cursiva, seguidamente las páginas que comprende el capítulo o sección. Finalmente se consigna la editorial. Si se trata de un libro digital (E-Book), al final se debe añadir el URL. Ejemplo:

Pérez, J. (2025). Dos jueces, un cordón umbilical, dos discursos: los juicios de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. En P. Constantino (coord.), *Desafíos del derecho: un análisis desde la perspectiva peruana*. (pp. 7-14). Escuela Jurídica INCEGA.

Julca, F., Robles, E., Cristóbal, T., Guzmán, C. (2026). Detención de adolescentes infractores en flagrancia delictiva y plazo razonable en Huaraz, Perú. En F. Julca, T. Valencia y J. Yovera (eds.), *Universidad e investigación. Diálogo académico internacional*. (pp. 69-90). Fondo editorial de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

Tesis

Cavani, R. (2022). *La cosa juzgada y sus problemas conceptuales respecto a su "inmutabilidad": una aproximación al estudio de un sistema de estabilidades procesales*. [Tesis de bachiller, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/6357ac42-5090-44b6-97d4-0663107370b9/content>

Revistas

El apellido del autor, seguido de inicial del nombre, año de publicación entre paréntesis, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen y número (entre paréntesis) y las páginas que comprende el artículo. Si se trata de una revista digital, al final añadir el DOI o el URL.

Galar, C. (2021). La representación descriptiva y simbólica de las mujeres en el proceso de paridad de género en sistemas normativos indígenas de

Oaxaca, México. *Revista Interdisciplinaria de estudios de Género de El Colegio de México*, 7, e673. <http://dx.doi.org/10.24201/reg.v7i1.673>

Julca-Guerrero, F. & Rojas-Luján, V. (2024). Acceso a la justicia intercultural en adolescentes infractores de la ley penal en Perú. *Cienciamatria, Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 10(19), 192-208. <https://doi.org/10.35381/cm.v10i19.1366>

Moreno, P., Páucar, C., & Cajas, C. (2022). Regulación global para evitar la suplantación de identidad digital. *Universidad y Sociedad*, 14(6), 690-696. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3419>

Guamán, K., Hernández, E., Yuqui, C., & Loay, S. (2021). La investigación jurídica: objeto, paradigma, método, alcance y tipos. *Revista Conrado*, 17(S2), 169-178. <https://n9.cl/bh2bc>

López, R., Julca, F., Nivin, L., Allauca, W., Robles, L., & Robles, E. (2024). El filtro burbuja y el derecho a la información en la web. *Desde El Sur*, 16(1), 1-21. <https://doi.org/10.21142/des-1601-2024-0017>

Documentos jurídicos

En caso de normas (ley, decreto y resoluciones) se consigna los siguientes datos: Ley / Decreto / Resolución N°. Título (en itálica). Nombre del autor institucional (año). En caso de leyes, se debe poner el número N°. Cuando la información es obtenida de internet, se le agrega la dirección URL.

Congreso de la República del Perú. (1993). *Constitución Política del Perú*. Diario Oficial El Peruano. <https://www.congreso.gob.pe>

Cámara de Comercio (2014). *Decreto 745*. Lima: Autor.

Tribunal Constitucional (2015). *Expediente N.º 08238-2013-PHD/TC-Lambayeque*. Lima: 6 de mayo de 2015. <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/08238-2013-HD.pdf>

Corte Superior de Justicia de Lima. (2014). Expediente N.º 02-2013. *Sentencia: 30 de enero de 2014*. <https://n9.cl/d7rkc>

Congreso de la República (2017). *Ley N.º 30709. Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres*. Lima: 27 de diciembre de 2017. http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30709-LEY.pdf

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (219, 26 de mayo). *Ley 84 de 1873. Código civil del Ecuador*. Diario Oficial N.º 2067. <http://bit./2Ny4HA0>

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (2018). Resolución Administrativa N.º 335-2018-CE-PJ. Lima: 19 de diciembre de 2018. <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0b34e5004ce9dbde9e7affe93f7fa794/RA-335-2018-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0b34e5004ce9dbde9e7affe-93f7fa794>

Corte Suprema de Justicia (2014, 20 de agosto). *Sentencia C-593/14 (Carlos Prieto López, M. P.)*. <https://bit.ly/23v1n1l>